

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1031/2532

นาย บุญ ชง ศิริวานิชกุล
องค์การคลังสินค้า

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 242, มาตรา 247

ก่อนครบกำหนดยื่นฎีกา ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นฎีกาออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันครบกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องนี้ในวันรุ่งขึ้นแต่ยังอยู่ในระยะเวลา ยื่นฎีกาว่า อนุญาตให้ขยายได้ 7 วันนับแต่วันสุดท้าย ดังนี้ แม้จะถือไม่ได้ว่าโจทก์ ทราบคำสั่งแต่ก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องขวนขวายให้ทราบก่อนครบกำหนดยื่น ฎีกาว่าศาลอนุญาตให้ขยายเวลาหรือไม่เพียงใด โจทก์กลับเพิกเฉยและยื่นฎีกาเมื่อ พ้นกำหนดที่ศาลชั้นต้นอนุญาต การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับพิจารณาให้

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ฟังในวันที่ 29 มิถุนายน 2530 ครบกำหนดยื่นฎีกาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ทนายโจทก์ยื่น คำร้องลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2530 ขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาออกไปอีก 15 วัน นับ แต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2530 โดยได้หมายเหตุในคำร้อง ว่า ผู้ร้อง (โจทก์) รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้วโดยได้มอบฉันทะให้

เสมือนทนายนำคำร้องมายื่น แต่ไม่ได้มอบฉันทะให้ฟังคำสั่งศาลด้วย ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องในวันรุ่งขึ้น อนุญาตให้ขยายได้ 7 วัน นับแต่วันสุดท้าย (วันที่ 29 กรกฎาคม 2530) ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 5 สิงหาคม 2530 แม้จะยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องขวนขวายติดตามทราบคำสั่งศาลว่าจะอนุญาตให้ขยายเวลาตามคำร้องหรือไม่เพียงใดก่อนที่จะครบกำหนดฎีกา โจทก์กลับเพิกเฉย เพิ่งนำฎีกามายื่นในวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และไม่ใช้กรณีมีเหตุสุดวิสัยเป็นการยื่นเลยกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นอนุญาต แม้ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้รับฎีกา โจทก์ก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับพิจารณาให้"

พิพากษายกฎีกาโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้โจทก์ ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ